



PUTUSAN

Nomor 4850 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MILVA RIOSA SIREGAR, bertempat tinggal di Jalan Sei Bilah, Nomor 38/49, Kelurahan Babura Sunggal, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Ferry Agus Sianipar, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum FSP *Law Office*, berkantor di Ruko City Points, Pasar Modern, Blok B2, Nomor 16, Jalan Raya Pondok Cabe, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

ASAF T. MARPAUNG, bertempat tinggal di Jalan Setia Budi, Gg. Rahmad Sudut, Nomor 7, Lk. IX, Kelurahan Tanjung Sari, Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andos Rewindo Sirait, S.H., M.H., dan kawan Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor *Law Office* Andos Rewindo Sirait & Associates, berkantor di Jalan Palem 4, Nomor 156, Blok 8, Kelurahan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2023;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 4850 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Tindakan Pendahuluan:

- Meletakkan sita jaminan (*revindictoir beslag*) atas objek sengketa milik Penggugat yakni tanah dan bangunan SHM Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 4657 seluas 831 m² (delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 1222/Tanjung Sari, tanggal 8 Agustus 2008, terletak di Gang Rahmad, Setia Budi, Medan, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2556 seluas 548 m² (lima ratus empat puluh delapan meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 1357/Tanjung Sari, tanggal 13 November 2008;
- Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta milik Tergugat yang terletak di Jalan Setia Budi, Gg. Rahmad, Nomor 7, Lk. IX, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 4656/ Tanjung Sari, seluas 1.245 m² (seribu dua ratus empat puluh lima meter persegi) tercatat atas nama Asaf T Marpaung;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Setia Budi, Gg. Rahmad, Nomor 7, Sertifikat Hak Milik Nomor 4657 seluas 831 m² (delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 1222/Tanjung Sari, tanggal 8 Agustus 2008 terletak di Gang Rahmad, Setia Budi, Medan, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2556 seluas 548 m² (lima ratus empat puluh delapan meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 1357/Tanjung Sari, tanggal 13 November 2008 adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan atau menduduki tanah perkara *a quo* tanpa alas hak yang sah;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 4850 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*revindicatoir beslag*) atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 4657 seluas 831 m² (delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 1222/Tanjung Sari, tanggal 8 Agustus 2008 terletak di Gang Rahmad, Setia Budi, Medan, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2556 seluas 548 m² (lima ratus empat puluh delapan meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 1357/Tanjung Sari, tanggal 13 November 2008;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta milik Tergugat yang terletak di Jalan Setia Budi, Gg. Rahmad, Nomor 7, Lk. IX, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 4656/Tanjung Sari, seluas 1.245 m² (seribu dua ratus empat puluh lima meter persegi) tercatat atas nama Asaf T. Marpaung;
6. Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan di tanah perkara *a quo* dan secara sukarela menyerahkan kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kerugian materiil Penggugat sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan kerugian imateriil Penggugat sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
8. Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari setiap keterlambatan Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
Subsida:
Mohon keadilan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
 - Bahwa Penggugat yang tidak memiliki kapasitas dalam mengajukan gugatan (*exceptio legitima persona standi in judicio*);

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 4850 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi yang menguasai 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Nomor 4657 dan Nomor 2556 adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk mengembalikan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Nomor 4657 dan Nomor 2556 kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi selaku Pimpinan Gereja Gereja Indonesia Kegerakan atau disebut juga *Indonesian Revival Church (IRC)*;
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi meminta maaf secara tertulis di 5 (lima) media massa nasional, sehingga nama baik gereja yang Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi kembali sebagaimana seharusnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 701/Pdt.G/2022/PN Mdn., tanggal 7 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Setia Budi, Gg. Rahmad, Nomor 7, Sertifikat Hak Milik Nomor 4657 seluas 831 m² (delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) sesuai Surat Ukur

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 4850 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1222/Tanjung Sari, tanggal 8 Agustus 2008 terletak di Gang Rahmad Setia Budi Medan, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2556 seluas 548 m² (lima ratus empat puluh delapan meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 1357/Tanjung Sari, tanggal 13 November 2008 adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan atau menduduki tanah perkara *a quo* tanpa alas hak yang sah;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan tanah perkara *a quo* dan secara sukarela menyerahkan kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap keterlambatan Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.860.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan telah memberikan Putusan Nomor 280/PDT/2023/PT MDN, tanggal 13 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 701/Pdt.G/2022/PN Mdn., tanggal 7 Maret 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 4850 K/Pdt/2023



- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi yang menguasai 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Nomor 4657 dan Nomor 2556 adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk mengembalikan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Nomor 4657 dan Nomor 2556 kepada Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi selaku Pimpinan Gereja Indonesia Kegerakan atau disebut juga Indonesia *Revival Church* (IRC);
4. Menolak gugatan Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya/ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juli 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 87/Pdt/Kasasi/2023/PN Mdn., yang dibuat oleh



Plh. Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juli 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 13 Juni 2023 Nomor 280/PDT/2023/PT MDN;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 7 Maret 2023 Nomor 701/Pdt.G/2022/PN Mdn;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Agustus 2023, yang pada pokoknya agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juli 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 4 Agustus 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, T-11 dan T-12 adalah berupa
1) Sertifikat Hak Milik Nomor 2556/Tanjung Sari seluas 548 m² sesuai Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor 1357/Tanjung Sari/2008 tanggal 13 November 2008, dan 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 4657/Tanjung Sari, seluas 831 m² sesuai Surat Ukur Nomor 1222/Tanjung Sari/2008, tanggal 8 Agustus 2008, yang terletak di Jalan Setia Budi, Gg. Rahmad, terdaftar atas nama Milva Riosa Siregar (*ic. Penggugat*) yang dibeli oleh Penggugat dari penjual saksi Rasiman Kaban selaku penjual berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 05/2012, tanggal 28 Desember 2012 di hadapan PPAT Rondang Tiolina di Medan;

Bahwa terhadap 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Nomor 2556/Tanjung Sari seluas 548 m² Surat Ukur Nomor 1357/Tanjung Sari/2008, tanggal 13 November 2008 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4657/Tanjung Sari, seluas 831 m² sesuai Surat Ukur Nomor 1222/Tanjung Sari/2008, tanggal 8 Agustus 2008, yang terletak di Jalan Setia Budi, Gg. Rahmad, terdaftar atas nama Milva Riosa Siregar (*ic. Penggugat*) berupa Sertifikat Hak Milik yang sah dan tidak pernah ada pembatalan oleh instansi yang berwenang terhadap kedua sertifikat tersebut;

Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 32 ayat (1) menentukan bahwa sertifikat berlaku sebagai alat bukti yang kuat, maka secara hukum sertifikat hak atas tanah adalah alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian oleh karena penerbitan sertifikat harus memenuhi persyaratan yang cukup dan melalui proses yang panjang, dan dipublikasikan apakah ada pihak yang berkeberatan;

Bahwa berdasarkan bukti P-3a, bukti P-3b dan bukti P- 3c berupa Kuitansi Bank Mandiri Pembelian Tanah, tanggal 11 Oktober 2007, Kuitansi Bank Mandiri Pembelian Tanah, tanggal 28 April 2008 dan Kuitansi Pembayaran Pembelian Tanah, tanggal 16 Desember 2009, diketahui bahwa ke-2 (dua) bidang tanah tersebut di atas dibeli oleh Penggugat pada tahun 2007 dari pemilik sebelumnya dengan menggunakan uang pribadi Penggugat sebagaimana bukti kuitansi tersebut diatas sebagai pengiriman uang kepada pemilik tanah sebelumnya, keterangan saksi Purnama Siregar dan saksi Ruth Imelda Purba di bawah sumpah menerangkan bahwa pemilik tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2556 dan Sertifikat Hak Milik 4657

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 4850 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Penggugat, dan Penggugatlah yang membeli tanah objek sengketa dan bangunan di atas tanah tersebut dipergunakan untuk perkumpulan doa dan ibadah dimana Tergugat sering menjadi Pengkotbah dalam setiap pertemuan doa dan ibadah;

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik tanah objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 4657 seluas 831 m² Surat Ukur Nomor 1222 Tanjung Sari, tanggal 8 Agustus 2008 terletak di Gang Rahmad, Setia Budi, Medan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2556 seluas 548 m², Surat Ukur Nomor 1357 Tanjung Sari, tanggal 13 November 2008 atas nama Milva Riosa Siregar (*ic. Penggugat*), sedangkan bukti-bukti Tergugat tidak dapat melemahkan bukti-bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MILVA RIOSA SIREGAR, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 280/PDT/2023/PT MDN, tanggal 13 Juni 2023, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 701/Pdt.G/2022/PN Mdn., tanggal 7 Maret 2023, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MILVA RIOSA SIREGAR**, tersebut;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 280/PDT/2023/PT MDN, tanggal 13 Juni 2023, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 701/Pdt.G/2022/PN Mdn., tanggal 7 Maret 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
 2. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Setia Budi, Gg. Rahmad, Nomor 7, Sertifikat Hak Milik Nomor 4657 seluas 831 m² (delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 1222/Tanjung Sari, tanggal 8 Agustus 2008 terletak di Gang Rahmad Setia Budi Medan, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2556 seluas 548 m² (lima ratus empat puluh delapan meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 1357/Tanjung Sari, tanggal 13 November 2008 adalah milik Penggugat;
 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan atau menduduki tanah perkara *a quo* tanpa alas hak yang sah;
 4. Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan tanah perkara *a quo* dan secara sukarela menyerahkan kepada Penggugat;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap keterlambatan Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
Nip.195907101985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 4850 K/Pdt/2023